MARRËVESHJE MBI AUTORËSINË DHE TË DREJTAT MBI VEPRËN «Playground Life»

Kjo Marrëveshje (në vijim "**Marrëveshja**") lidhet më **____ _____ 20____**, midis:

(1) Erion Beka, me adresë **Rr. Zekeria Cana, Shtëpia nr. 4, Laxha e Profesoreve, Prishtinë, Republika e Kosovës** ("**Autori**"); dhe

(2) personave fizikë, emrat e të cilëve paraqiten në nënshkrimet në fund të këtij dokumenti ("**Palët Konfirmuese**").

Autori dhe Palët Konfirmuese quhen bashkërisht "**Palët**" dhe veçmas "**Palë**".

PARATHËNIE

Duke pasur parasysh se:

(A) Autori ka krijuar vetë, në mënyrë të pavarur e origjinale, veprën e softuerit dhe elementet përbërëse të saj të njohura si **"Playground Life"** (në vijim "**Vepra**"), duke investuar në të kohë, aftësi dhe përpjekje krijuese;

(B) ideja fillestare u paraqit në hackathon-in **pristina.innovate.healthcare** (04–06 prill 2025, Prishtinë), i organizuar nga **HealthCare Futurists GmbH**;

(C) në atë veprimtari u prezantuan vetëm sllajde dhe disa imazhe ilustruese, pa u dorëzuar aplikacioni, kodi burimor apo ndonjë version funksional i Veprës;

(D) zhvillimi i Veprës në formën e saj aktuale filloi pas përfundimit të atij eventi, rreth muajit prill 2026, dhe për këtë arsye Vepra nuk përbën dorëzim (submission) të hackathon-it;

(E) sipas ligjit në fuqi në Republikën e Kosovës, e drejta e autorit lind automatikisht me krijimin e veprës dhe autori është personi fizik që e ka krijuar atë (neni 7 dhe neni 15 i Ligjit);

(F) Palët dëshirojnë të rregullojnë, me mirëbesim dhe në mënyrë të qartë e përfundimtare, gjendjen juridike të të drejtave mbi Veprën dhe të parandalojnë çdo paqartësi të mundshme në lidhje me to; dhe

(G) secila Palë e nënshkruan këtë Marrëveshje me vullnet të lirë, pasi i është dhënë mundësia të marrë këshillë juridike të pavarur;

Palët kanë rënë dakord si vijon:

NENI 1 — PËRKUFIZIME DHE INTERPRETIM

1.1 Për qëllime të kësaj Marrëveshjeje, termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

- **(a) "Ligji"** — **Ligji nr. 08/L-205 për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përkatëse** (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 22/2023, 12 tetor 2023; në fuqi më 27 tetor 2023), me të cilin u shfuqizuan Ligji nr. 04/L-065, Ligji nr. 05/L-047 dhe Ligji nr. 06/L-120.
- **(b) "Ligji i Detyrimeve"** — **Ligji nr. 04/L-077 për Marrëdhëniet e Detyrimeve** (Gazeta Zyrtare nr. 16/2012, 19 qershor 2012).
- **(c) "Vepra"** — vepra e softuerit e njohur si "Playground Life" dhe të gjitha elementet përbërëse të saj, në çdo formë e medium, përfshirë: kodin burimor e objekt dhe komponentët softuerikë; arkitekturën, modelet, diagramet dhe dokumentacionin teknik; bazat e të dhënave, skemën dhe konfigurimet; ndërfaqet e përdoruesit (UI/UX), dizajnin grafik, ikonat, logot dhe stilin vizual; tekstet, etiketat, përmbajtjen dhe manualet; imazhet, tingujt, animacionet dhe asetet dixhitale; algoritmet, logjikën e biznesit dhe njohuritë e

mishëruara; materialet e prezantimit dhe imazhet e përgatitura për hackathon-in, në masën që lidhen me Veprën; si dhe çdo version, variant, kopje dhe përditësim pasardhës të tyre.

- **(d) "Të Drejtat"** — e drejta e autorit, të drejtat morale, të drejtat ekskluzive ekonomike sipas nenit 23 të Ligjit, të drejtat për shpërblim, të drejtat e përkatëse kur zbatohen, si dhe çdo e drejtë tjetër e pronësisë intelektuale në çfarëdo juridiksioni.
- **(e) "Informacioni Konfidencial"** — përmbajtja e kësaj Marrëveshjeje dhe çdo informacion jopublik në lidhje me Veprën.

1.2 Titujt e neneve shërbejnë vetëm për lehtësi dhe nuk ndikojnë në interpretim. Termat në njëjës përfshijnë shumësin dhe anasjelltas. Referencat ndaj ligjeve i referohen ligjeve në fuqi, përfshirë çdo ndryshim apo zëvendësim të tyre.

NENI 2 — OBJEKTI DHE QËLLIMI

2.1 Objekti i kësaj Marrëveshjeje është përcaktimi i qartë i gjendjes juridike të të drejtave mbi Veprën ndërmjet Palëve.

2.2 Qëllimi i Palëve është që të konfirmojnë dhe të sigurojnë, në mënyrë të plotë e të pakthyeshme, se të drejtat mbi Veprën i takojnë Autorit, si dhe të parandalojnë çdo paqartësi e mosmarrëveshje të mundshme në lidhje me to.

NENI 3 — PARIMET

3.1 Palët e lidhin dhe e zbatojnë këtë Marrëveshje në përputhje me parimin e mirëbesimit dhe të paanësisë (neni 4 i Ligjit të Detyrimeve).

3.2 Palët bashkëpunojnë me mirëbesim për dhënien e efektit të plotë të kësaj Marrëveshjeje.

3.3 Në rast paqartësie, dispozitat e kësaj Marrëveshjeje interpretohen në mënyrë që t'i japin Autorit fushën më të gjerë të kalimit të lejuar nga Ligji.

NENI 4 — AUTORËSIA

4.1 Autori është personi fizik që ka krijuar Veprën. Në kuptim të neneve 7 dhe 15 të Ligjit, e drejta e autorit mbi Veprën i takon atij dhe lind automatikisht me krijimin e Veprës, pa nevojë për regjistrim apo ndonjë formalitet tjetër.

4.2 Palët konfirmojnë se Vepra është fryt i përpjekjes krijuese të vetme, të pavarur dhe personale të Autorit. Sipas nenit 9 të Ligjit, vepra me bashkautorësi kërkon një përpjekje krijuese të përbashkët; Palët pajtohen se një përpjekje e tillë nuk ka ekzistuar në lidhje me Veprën.

4.3 Për qartësi, nuk përbëjnë përpjekje krijuese të përbashkët, në kuptimin e Ligjit, rrethana të tilla si: pjesëmarrja në grup apo në hackathon; këmbimi i mendimeve, sugjerimeve apo komenteve; prania në takime e komunikime; prezantimi i materialeve të përgatitura nga Autori; testimi apo përdorimi i Veprës; si dhe veprimtaritë logjistike, administrative, financiare apo organizative.

4.4 Secila Palë Konfirmuese konfirmon se nuk është angazhuar nga Autori dhe se nuk ka hyrë me të në marrëdhënie punësimi, komisioni apo kontrate në lidhje me Veprën.

NENI 5 — KALIMI I TË DREJTAVE

5.1 Për të hequr çdo dyshim, secila Palë Konfirmuese, nëse dhe në masën që zotëron ose mund të konsiderohet se zotëron ndonjë të drejtë mbi Veprën, **i kalon Autorit** me anë të kësaj Marrëveshjeje, në mënyrë të plotë, të pakthyeshme e të pakushtëzuar, tërë të drejtën, titullin dhe interesin e saj mbi Veprën, me efekt nga krijimi i Veprës.

5.2 Kalimi përfshin të gjitha të drejtat ekonomike sipas nenit 23 të Ligjit, të drejtat për shpërblim, si dhe çdo padi, kërkesë e mjet juridik, të tashëm e të ardhshëm, në lidhje me Veprën. Si rrjedhojë, Autori është pronari i vetëm i të drejtave të kaluara (neni 37 i Ligjit); ky është kalim pronësie dhe jo licencë.

5.3 Në kuptim të nenit 38 të Ligjit, kalimi përcaktohet si vijon:

- **(a) natyra dhe fusha e shfrytëzimit**: të gjitha format e shfrytëzimit të njohura në datën e kësaj Marrëveshjeje, si dhe e drejta për të autorizuar ose ndaluar shfrytëzimin nga të tretët;
- **(b) kohëzgjatja**: tërë afati i mbrojtjes sipas ligjit (jeta e autorit plus 70 vjet, neni 65 i Ligjit), dhe në çdo rast afati më i gjatë i lejuar;
- **(c) territori**: i gjithë territori i botës;
- **(d) shpërblimi**: siç përcaktohet në Nenin 10;
- **(e) kushtet dhe koha e pagesës**: nuk zbatohen.

5.4 Palët kanë caktuar qëllimisht fushën më të gjerë të lejuar dhe bien dakord që çdo paqartësi të interpretohet në favor të Autorit, në përputhje me nenin 38 të Ligjit.

5.5 Kalimi kufizohet në Veprën ekzistuese të identifikuar në këtë dokument. Ai nuk përfshin vepra të ardhshme të pakrijuara (neni 39 i Ligjit) dhe as përdorime plotësisht të panjohura në datën e Marrëveshjes; çdo metodë shfrytëzimi e njohur në atë datë dhe çdo metodë që rrjedh prej saj përfshihen në kalim.

5.6 Nëse dhe në masën që një Palë Konfirmuese konsiderohet bashkautore, ajo heq dorë nga shfrytëzimi i pjesës së vet dhe, me këtë deklaratë, pjesa e saj i kalon Autorit si autorit tjetër (neni 9 pika 4 i Ligjit).

NENI 6 — HEQJA DORË DHE MOSKUNDËRSHTIMI

6.1 Secila Palë Konfirmuese heq dorë, në mënyrë të pakthyeshme, nga çdo pretendim apo kërkesë që ka ose mund të kishte ndaj Autorit në lidhje me Veprën, përfshirë pretendimet për autorësi, bashkautorësi, pronësi, shpërblim apo kompensim.

6.2 Secila Palë Konfirmuese merr përsipër të mos ngrejë padi, të mos ndihmojë të tjerët të ngrenë padi dhe të mos kundërshtojë pretendimet e Autorit për pronësi mbi Veprën.

NENI 7 — TË DREJTAT MORALE

7.1 Palët pranojnë se, sipas nenit 22 pika 1 të Ligjit, të drejtat morale nuk mund të barten apo licencohen, dhe kjo Marrëveshje nuk synon t'i kalojë ato.

7.2 Në masën që një Palë Konfirmuese zotëron ose pretendon ndonjë të drejtë morale mbi Veprën, ajo heq dorë, në masën më të gjerë të lejuar nga Ligji, nga çdo pretendim i tillë dhe jep pëlqimin, për qëllime të nenit 22 pika 2 të Ligjit, që Autori ta përdorë, riprodhojë, modifikojë, shpërndajë e shfrytëzojë Veprën. Palët vënë në dukje se e drejta e pendimit (neni 21) mbrohet vetëm gjatë jetës së autorit dhe nuk zbatohet për programet kompjuterike.

7.3 Të drejtat morale të Autorit — e drejta e publikimit të parë (neni 18), e drejta e njohjes së autorësisë (neni 19) dhe e drejta e integritetit (neni 20) — mbeten të tijat dhe mbrohen pa kufizim në kohë (neni 64 i Ligjit).

NENI 8 — GARANCITË

8.1 Secila Palë Konfirmuese garanton se: (a) faktet që konfirmon në këtë Marrëveshje janë të vërteta sipas dijenisë së saj më të mirë; (b) nëse jep kontribut, ai kontribut është vepra e saj origjinale ose ajo ka të gjitha të drejtat e nevojshme për t'ia kaluar; (c) nuk e ka kaluar, licencuar apo barrë-ngarkuar më parë asnjë të drejtë që pretendohet se kalohet këtu; (d) ka zbuluar me shkrim çdo material të tretëve apo të krijuar me inteligjencë artificiale që lidhet me Veprën; (e) ka aftësi dhe autoritet të plotë për të lidhur këtë Marrëveshje; dhe (f) nuk është nën ndonjë detyrim punësimi, komisioni apo tjetër që do ta pengonte ose që do t'i kalonte të drejta mbi Veprën një pale të tretë.

8.2 Garancitë në këtë Nen mbeten në fuqi edhe pas nënshkrimit.

NENI 9 — KONFIDENCIALITETI

9.1 Çdo Palë mban konfidencial Informacionin Konfidencial dhe nuk ia zbulon atë palëve të treta pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autorit.

9.2 Zbulimi ose ngarkimi i Informacionit Konfidencial në një shërbim të jashtëm e të palës së tretë të inteligjencës artificiale, kompjuteristikës në re apo përpunimit të të dhënave, që nuk është nën kontrollin e vetëm të Palës zbuluese, përbën zbulim ndaj një pale të tretë në kuptim të pikës 9.1 dhe kërkon pëlqimin paraprak me shkrim të Autorit.

9.3 Pika 9.2 nuk e kufizon zbulimin: (a) ndaj këshilltarëve ligjorë, fiskalë apo profesionalë të vetë Palës, të cilët kanë detyrim konfidencialiteti; (b) kur kërkohet me ligj, nga gjykata ose një autoritet kompetent; ose (c) të informacionit që bëhet publik pa shkelje të kësaj Marrëveshjeje. Asgjë në këtë Nen nuk kufizon të drejtat e Palëve mbi të dhënat e tyre personale sipas Ligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

9.4 Shkelja e këtij Neni nuk cenon vlefshmërinë apo efektin e vazhdueshëm të konfirmimeve, kalimit, heqjes dorë apo detyrimeve në këtë Marrëveshje. Mjeti juridik për një shkelje të tillë është kompensimi i dëmit të provuar, dhe jo humbja e ndonjë të drejte sipas kësaj Marrëveshjeje.

9.5 Palët nuk do të denigrojnë njëra-tjetrën publikisht në lidhje me Veprën; kjo nuk kufizon të drejtën për të thënë të vërtetën në procedura ligjore.

NENI 10 — SHPËRBLIMI

10.1 Si shpërblim për konfirmimet, kalimin, heqjen dorë dhe detyrimet në këtë Marrëveshje, Autori i jep secilës Palë Konfirmuese njohjen e shënuar në nënshkrimin e saj, nëse ka, si dhe një shumë simbolike prej një (1) euro, marrjen e së cilës Palët Konfirmuese e pohojnë.

10.2 Palët vënë në dukje se Vepra është program kompjuterik; sipas nenit 44 pika 2 të Ligjit, rregullat për shpërblimin dhe rishikimin (neni 40 pika 4 dhe nenet 41, 42 e 43) nuk zbatohen për autorët e programeve kompjuterike. Për këtë arsye, shpërblimi i përcaktuar në pikën 10.1 është përfundimtar.

NENI 11 — DËMSHPËRBLIMI

11.1 Secila Palë Konfirmuese merr përsipër të dëmshpërblejë dhe të mbajë të palidhur Autorin nga çdo humbje, dëm, shpenzim apo kërkesë e palëve të treta që lind nga shkelja e garancive në Nenin 8 ose nga çdo pretendim i asaj Pale për të drejta mbi Veprën në kundërshtim me këtë Marrëveshje.

11.2 Ky detyrim mbijeton përfundimin ose skadimin e kësaj Marrëveshjeje.

NENI 12 — BASHKËPUNIMI I MËTEJSHËM

12.1 Çdo Palë Konfirmuese, me kërkesë dhe në shpenzim të Autorit, nënshkruan pa vonesë çdo dokument tjetër dhe ndërmerr çdo veprim të arsyeshëm të nevojshëm për të dhënë efekt të plotë kësaj Marrëveshjeje dhe për të evidencuar, regjistruar apo notarizuar kalimin e çdo të drejte.

NENI 13 — PËLQIMI VULLNETAR DHE KËSHILLA E PAVARUR

13.1 Secila Palë konfirmon se e ka lexuar dhe kuptuar këtë Marrëveshje dhe e nënshkruan atë lirisht e me vullnet të lirë.

13.2 Secila Palë Konfirmuese konfirmon se ka pasur mundësi të arsyeshme për të marrë këshillë juridike të pavarur përpara nënshkrimit.

13.3 Secila Palë pranon se nuk është mbështetur në ndonjë deklaratë apo premtim jashtë kësaj Marrëveshjeje dhe se kjo Marrëveshje lidhet pa kërcënim (neni 45 i Ligjit të Detyrimeve), gabim thelbësor (neni 46), mashtrim (neni 49) apo ndikim të padrejtë.

NENI 14 — MARRËDHËNIET E PALËVE

Asgjë në këtë Marrëveshje nuk krijon shoqëri, sipërmarrje të përbashkët, përfaqësim, punësim apo marrëdhënie mirëbesimi ndërmjet Palëve.

NENI 15 — ZBATIMI I LIGJIT DHE JURIDIKSIONI

15.1 Kjo Marrëveshje zbatohet sipas ligjeve të Republikës së Kosovës.

15.2 Palët i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave kompetente në Prishtinë, Republikën e Kosovës.

15.3 Çështjet e parregulluara me Ligjin rregullohen sipas Ligjit të Detyrimeve (neni 40 pika 7 i Ligjit).

NENI 16 — DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

16.1 **Marrëveshja e plotë.** Kjo Marrëveshje përbën marrëveshjen e plotë ndërmjet Palëve për lëndën e saj dhe zëvendëson çdo mirëkuptim të mëparshëm.

16.2 **Pavlefshmëria e pjesshme.** Nëse ndonjë dispozitë shpallet e pavlefshme ose e pazbatueshme, pjesa tjetër mbetet në fuqi dhe dispozita e prekur zëvendësohet me një dispozitë sa më të ngjashme në efekt, në mënyrë që t'i japë Autorit mbrojtjen më të plotë të lejuar nga Ligji.

16.3 **Palët e treta.** Asnjë person tjetër përveç Palëve dhe pasardhësve apo marrësve të të drejtave të Autorit nuk ka të drejtë të zbatojë këtë Marrëveshje.

16.4 **Kopjet dhe nënshkrimi elektronik.** Kjo Marrëveshje mund të nënshkruhet në kopje të veçanta, secila prej të cilave është origjinale. Një nënshkrim elektronik ose i skanuar ka të njëjtin efekt si një nënshkrim me shkrim dore.

16.5 **Njoftimet.** Njoftimet i dërgohen Palëve në adresat e shënuara në këtë Marrëveshje ose në adresën e tyre të fundit të njohur. Njoftimi me email konsiderohet i pranuar ditën e dërgimit.

16.6 **Vazhdimësia.** Dispozitat për konfidencialitetin, garancitë, dëmshpërblimin, bashkëpunimin dhe zbatimin e ligjit mbeten në fuqi edhe pas përfundimit ose skadimit të kësaj Marrëveshjeje.

16.7 **Gjuha.** Kjo Marrëveshje hartohet në gjuhën shqipe, e cila është gjuhë përcaktuese. Çdo përkthim është vetëm për referencë.

NENI 17 — NËNSHKRIMET DHE PROVA

17.1 Palët mund t'i vërtetojnë ose legalizojnë nënshkrimet e tyre para noterit sipas Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë; një akt i notarizuar ka vlerë të fortë prove dhe është drejtpërdrejt i ekzekutueshëm (neni 43 i atij ligji). Notarizimi është opsional.

17.2 Nëse një Palë nënshkruan jashtë Kosovës, nënshkrimi i saj mund të shoqërohet me apostilë sipas Konventës së Hagës.

NËNSHKRIMET

Secila Palë nënshkruan vetëm bllokun e vet dhe, duke nënshkruar, konfirmon se e ka lexuar, kuptuar dhe pranon përmbajtjen e kësaj Marrëveshjeje.

Palë Konfirmuese 1

Fusha	
Emri i plotë ligjor	_____
Adresa	_____
Nënshkrimi	_____
Data dhe vendi	_____
Vërtetim noterial (opsional)	_____

Palë Konfirmuese 2

Fusha	
Emri i plotë ligjor	_____
Adresa	_____
Nënshkrimi	_____
Data dhe vendi	_____
Vërtetim noterial (opsional)	_____

Palë Konfirmuese 3

Fusha	
Emri i plotë ligjor	_____
Adresa	_____

Nënshkrimi	_____
Data dhe vendi	_____
Vërtetim noterial (opsional)	_____

Palë Konfirmuese 4

Fusha	
Emri i plotë ligjor	_____
Adresa	_____
Nënshkrimi	_____
Data dhe vendi	_____
Vërtetim noterial (opsional)	_____

Autori

Fusha	
Emri i plotë ligjor	Erion Beka
Adresa	Rr. Zekeria Cana, Shtëpia nr. 4, Laxha e Profesoreve, Prishtinë, Republika e Kosovës
Nënshkrimi	_____
Data dhe vendi	_____
Vërtetim noterial (opsional)	_____